

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2531	บริษัท สิน สุรินทร์ พาณิชย์ จำกัด ฯ	โจทก์
	นาย บุญ ชู บุญ มี	จำเลย
	ผู้ประกัน	จำเลย
	นาย เนือง เยาวลักษณ์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 119

ในคดีความผิดอันยอมความได้ จำเลยให้การรับสารภาพและได้ประกันตัว โจทก์ยื่นคำร้องก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาว่า จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอ ถอนฟ้อง ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลก็ต้องถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน.(ที่มา-ส่ง เสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วให้ ประทับฟ้อง หมายเรียกจำเลยและนัดสืบพยานโจทก์ ถึงวันนัดจำเลยไม่มา ศาลออก หมายจับและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับจำเลยส่งศาล นายเนืองเยาวลักษณ์ ยื่นคำขอ ประกันตัวจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต ตีราคาค่าประกัน 35,000 บาท และนัดสืบพยาน โจทก์ ถึงวันนัดจำเลยให้การรับสารภาพ และขอเวลาหาเงินเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษา และได้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 8 ธันวาคม 2529 นายเกียรติพงษ์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่

โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไปขอถอนฟ้อง ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล ผู้ประกันยื่นคำร้องว่า จำเลยได้ชำระหนี้แก่โจทก์และโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องไว้แล้ว จำเลยจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ไม่สามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้ ขอให้อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและงดปรับผู้ประกัน

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง และสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญา ให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน

ผู้ประกันอุทธรณ์ ขอให้งดปรับหรือลดค่าปรับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ปรับผู้ประกัน 500 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสุรินทร์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 8 ธันวาคม 2529 เวลา 8.30 นาฬิกาในวันที่ 2 ธันวาคม 2529 โจทก์ยื่นคำร้องว่าได้รับชำระเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว ขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า สำเนาให้จำเลย รอสั่งวันนัด ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล ผู้ประกันยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว และได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี ที่จำเลยไม่มาศาลในวันนัดยอม ต้องถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน แต่เห็นว่าการผิดสัญญาประกันในคดีนี้ไม่ทำให้เสียหายแก่คดีโจทก์อย่างใด ทั้งการที่จำเลยไม่มาศาลอาจเนื่องมาจากความเข้าใจผิดว่าได้มีการชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วนและโจทก์ก็ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับผู้ประกัน 500 บาท แม้จะเป็นจำนวนต่ำไปบ้าง แต่ก็ไม่เห็นสมควรแก้ไข'

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>